

EBP

Guide de survie pour répondre aux appels d'offres du BTP



ebp.com



Guide pratique

Les marchés publics peuvent faire peur :
trop compliqués, trop réglementés, trop difficiles à gérer !

Et pourtant, ils représentent une réelle opportunité pour les
artisans du bâtiment et ne s'adressent pas nécessairement qu'aux
PME structurées.

Découvrez au travers de ce guide pratique tous
les outils pour trouver vos appels d'offres, les décrypter, et y
répondre comme un pro !

Sommaire

1. Définition de l'appel d'offres

- A. Les différents types de procédures applicables dans les marchés publics
- B. Précisions sur les procédures formalisées

2. Comment trouver des appels d'offres ?

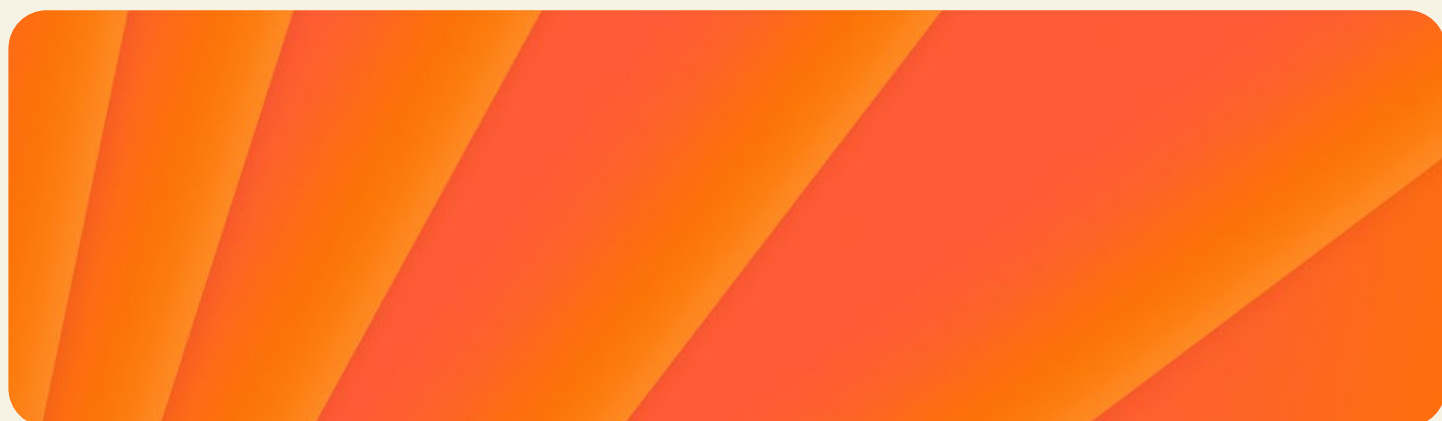
- A. Les plateformes internet
- B. La presse
- C. Les logiciels spécialisés dans la veille

3. Les pièces d'un dossier d'appel d'offres

4. Les étapes à suivre pour répondre à un appel d'offres

5. Quelques conseils avant de vous lancer...

6. Glossaire



1.

Définition de l'appel d'offres

1. Définition de l'appel d'offres

Un appel d'offres est une procédure qui permet à un commanditaire de faire le choix de l'entreprise la plus à même de réaliser une prestation de travaux, fournitures ou services. De quelle manière ? En les mettant en concurrence.

Même s'ils concernent majoritairement les marchés publics, les appels d'offres peuvent être utilisés par les entreprises privées. Ils sont publiés sur divers supports en libre accès. L'objectif de procéder ainsi est de permettre une équité entre toutes les entreprises quant à l'accès aux informations concernant le marché.



Maître d'ouvrage
(Mairie par exemple)



Publication de l'offre



Candidature des entreprises



Commission d'appel d'offres
pour sélectionner le titulaire

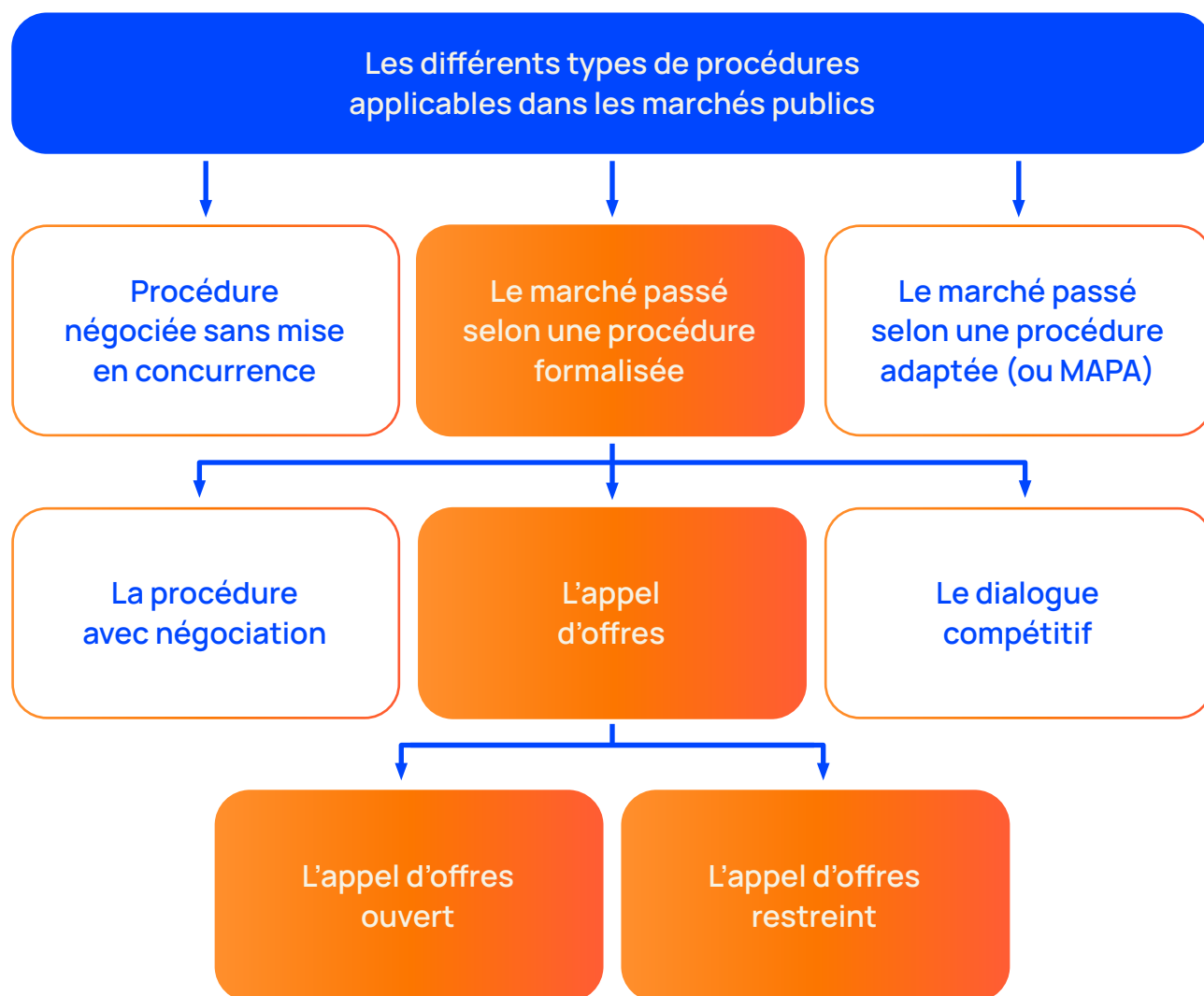
Bon à savoir

Le seul cas où l'entreprise peut être choisie directement par un acheteur public concerne des travaux inférieurs à 40 000€.

Passé ce seuil, l'acheteur est dans l'obligation de publier son appel d'offres sur des supports officiels consultés par les entreprises.

1. Définition de l'appel d'offres

A. Les différents types de procédures applicables dans les marchés publics



1. Définition de l'appel d'offres

Il existe plusieurs types d'offres pour les marchés publics.
Le choix de la procédure dépendra du montant du marché.
Dans le cas des marchés de travaux, voici les différentes possibilités :

	Types de procédure	Seuils
La procédure négociée sans mise en concurrence	Procédure spécifique sans mise en concurrence, utilisable dans des cas précis : ✓ cas d'urgence (risque d'incendie, danger sanitaire, etc.) ✓ dans l'hypothèse où les travaux ne peuvent être proposés que par une seule entreprise (par exemple pour la livraison complémentaire par le fournisseur initial) ✓ d'autres cas spécifiques (en savoir +)	Pas de seuil, dépend du cas de figure.
Le marché passé selon une procédure adaptée (ou MAPA)	L'acheteur définit librement les modalités de passation de son marché, dans le respect des principes de la commande publique.	Obligatoire pour les marchés inférieurs à 5.350.000 € HT
Le marché passé selon une procédure formalisée	L'acheteur choisit le meilleur compromis, sur la base de critères objectifs.	Obligatoire pour les marchés supérieurs à 5.350.000 € HT

1. Définition de l'appel d'offres

B. Précisions sur les procédures formalisées

Les procédures formalisées se détaillent en plusieurs types :

L'appel d'offres

L'appel d'offres est une procédure formalisée, lors de laquelle l'acheteur public choisit l'offre la plus avantageuse économiquement, sans négociation. Il devra en premier lieu indiquer ses critères de sélection dans son avis de marché.

Il existe deux types d'appels d'offres :

- ✓ L'appel d'offres ouvert : toute entreprise peut soumettre une offre.
- ✓ L'appel d'offres restreint : une présélection est réalisée en fonction de critères précis.

La procédure avec négociation (avec mise en concurrence préalable ou non)

La procédure avec négociation permet à l'acheteur public de négocier les conditions du marché public avec une ou plusieurs entreprises. Une phase de négociation intervient alors après la réception des candidatures.

Bon à savoir

Les termes "appel d'offres" ont ainsi 2 significations :

- ✓ L'usage "générique" pour désigner le fait de mettre plusieurs entreprises en concurrence pour une fourniture de biens et/ou prestation de services.
- ✓ L'usage "spécifique" pour nommer un type de procédure formalisée.

1. Définition de l'appel d'offres

Le dialogue compétitif

Le dialogue compétitif est une procédure qui permet à l'acheteur public de mieux définir son besoin ou de réaliser le montage juridique ou financier de son projet. Un premier avis de marché ou un projet partiel lui permet de sélectionner des candidats et d'entamer un dialogue. Lors de cette phase, une ou plusieurs solutions sont ainsi développées, et les candidats pourront soumettre une offre sur cette base.



Bon à savoir

Concernant les marchés privés, aucune législation ou réglementation n'organise la désignation de leurs co-contractants.

2.

**Comment trouver
des appels d'offres ?**

2. Comment trouver des appels d'offres ?

A. Les plateformes internet

Plusieurs portails officiels permettent de regrouper la majorité des appels d'offres publics publiée. C'est le 1er chemin à emprunter pour démarrer vos recherches.

Il s'agit :

- ✓ du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP).
- ✓ du Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE).
- ✓ de la plateforme des achats de l'Etat (PLACE).

Les annonces que vous y trouverez sont des avis de marchés et portent le nom d'Avis d'Appel à la Concurrence (AAC).

B. La presse

Les petites annonces sont toujours d'actualité pour les marchés publics !

Pour trouver vos appels d'offres, vous pouvez aussi vous tourner vers les journaux habilités à publier des annonces légales. Aussi appelés JAL, ils représentent environ 540 journaux en France. La liste des JAL est publiée chaque année par département via un arrêté préfectoral. Vous pouvez également les retrouver sur le site <https://www.annonces-legales.fr/journaux>.

Bon à savoir

Certaines plateformes vous permettent de mettre en place des alertes sur certains mots-clés. Vous pouvez ainsi être alerté des nouvelles offres suivant votre corps de métier ou votre situation géographique par exemple.



2. Comment trouver des appels d'offres ?

C. Les logiciels spécialisés dans la veille

Des éditeurs proposent aujourd'hui des solutions spécialisées dans la veille d'appels d'offres publics et privés. Bien que souvent coûteuses, elles facilitent grandement la veille en permettant de définir des critères de recherche précis.

Par ailleurs, le plus souvent, ces solutions vont également plus loin en facilitant et automatisant la réponse aux offres. Elles peuvent donc représenter un investissement intéressant et vite rentabilisé.



EBP propose une interface avec l'éditeur [Spigao](#) pour la gestion des appels d'offres. Totalement intégrée, la solution Spigao permet de faciliter la veille et la sélection des offres. Vous préparez ensuite le dossier de candidature sous forme de devis, directement dans le logiciel.

Appels d'offres



Progress bar for the first bid entry.



Progress bar for the second bid entry.



Progress bar for the third bid entry.

Meilleur résultat

3.

Les pièces d'un dossier d'appel d'offres

3. Les pièces d'un dossier d'appel d'offres

Pour les novices, il peut sembler difficile de s'y retrouver dans les terminologies employées dans le cadre des appels d'offres, notamment pour les pièces constituant l'offre. Nous vous avons donc préparé un récapitulatif des principaux termes à connaître :

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Ensemble des documents élaborés par l'acheteur public dans le cadre des marchés publics. Destiné aux entreprises intéressées par le marché, il contient les renseignements utiles pour élaborer une candidature et une offre.

Règlement de consultation (RDC ou RC)

Pièce du dossier de consultation qui fixe les règles particulières de la mise en concurrence. Le RC n'est pas obligatoire si tous les éléments qu'il devrait contenir figurent dans l'avis d'appel à la concurrence (AAC).

Acte d'engagement (AE)

Document signé par un candidat à un marché public par lequel il s'engage à se conformer aux clauses du cahier des charges et à respecter le prix proposé.

Bordereau des prix unitaires (BPU)

Document utilisé dans les marchés publics à prix unitaires.

Il se compose au minimum d'une colonne pour la désignation des travaux et d'une colonne pour le prix unitaire. Il peut également comporter des unités d'œuvres représentant des prestations généralement définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Il s'apparente à un tarif.

Boîte à outils

Vous ne trouvez pas le terme recherché ?

Un [glossaire](#) plus complet vous attend à la fin de ce guide pratique.

3. Les pièces d'un dossier d'appel d'offres

Détail quantitatif estimatif (DQE)

Document utilisé dans les marchés à prix unitaires. Il se compose au minimum d'une colonne pour la désignation de la prestation, d'une colonne pour le prix unitaire et d'une colonne pour la quantité estimée. Il est fréquemment utilisé en relation avec un bordereau des prix unitaires (BPU).

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Document par lequel l'entreprise présente la décomposition de son prix dans un marché traité à prix forfaitaires.

Mémoire technique

Document personnalisé au marché qui permet à l'acheteur public (ou privé) de juger de la valeur technique d'une offre. Ce document peut être requis par le règlement de la consultation.



4.

**Les étapes à suivre
pour répondre à
un appel d'offres**

4. Les étapes à suivre pour répondre à un appel d'offres

Étape 1 :

Télécharger le dossier de consultation des entreprises

Vous avez identifié une offre à laquelle vous souhaitez candidater ? La première étape est de télécharger son dossier de consultation des entreprises. Il contiendra l'ensemble des informations à connaître pour constituer votre dossier de candidature.

Étape 2 :

Décider si vous souhaitez répondre

Avant d'aller plus loin, il faut déterminer si vous êtes en capacité de répondre à l'offre.

Posez-vous les bonnes questions :

- ✓ Qui lance la consultation et quel est l'objet du marché ?
- ✓ Quel est le type de procédure ?
- ✓ Quelles sont les ressources nécessaires (chiffre d'affaires, effectifs, références de clients, qualifications, assurances, etc.) ?
- ✓ Quelle est la date limite de dépôt des candidatures ?
- ✓ Quelles sont les modalités de réponse (papier, réponse électronique, adresse de remise des plis, etc.) ?

Étape 3 :

Rédiger votre réponse

C'est décidé, cette offre vous intéresse. Il est maintenant temps de préparer vos éléments de réponse.

Deux dossiers sont à prévoir :

- ✓ Le dossier de candidature : ce dossier permet au demandeur de s'assurer que vous serez en capacité financière et technique de réaliser les travaux demandés. Des pièces annexes sont généralement demandées en complément (Kbis, assurances, références clients, qualifications, effectifs, matériels, outillages et équipements, etc.).
- ✓ Le dossier d'offre : il contient l'acte d'engagement, le chiffrage de l'offre (DQE, BPU, DPGF) et le mémoire technique.

4. Les étapes à suivre pour répondre à un appel d'offres

Étape 4 :

Transmettre votre candidature

Vos dossiers devront être transmis avant la date butoire définie dans l'avis d'appel à la concurrence. Cette date concerne la réception des plis, il faudra donc vous assurer que votre dossier arrive à destination avant cette date (et pas seulement de l'avoir envoyé avant).

La transmission de votre candidature devra obligatoirement se faire par voie électronique. En effet, ce mode de transmission est devenu obligatoire depuis le 1er octobre 2018 (sauf exception), à compter d'un estimatif de 25 000 € HT (porté à 40.000 € HT depuis le 1er janvier 2020).

Étape 5 :

Obtenir la réponse de l'acheteur

Vous avez obtenu le marché ? Félicitations !

Dans le cas contraire, l'acheteur devra vous faire part du rejet de votre dossier.

Sachez qu'il est dans l'obligation de le justifier, si vous en faites la demande (s'il ne l'a pas déjà fait). Nous vous conseillons de le faire à chaque fois afin de pouvoir améliorer constamment vos dossiers de candidature.

Bon à savoir

L'acheteur public peut demander une signature électronique obligatoire. Cette condition sera alors indiquée dans les documents de l'offre.

Attention, tous les certificats électroniques ne peuvent être utilisés pour répondre aux marchés publics ! Pour être valable, le certificat de signature électronique doit être fourni par un Prestataire de Service de Certification Électronique (PSCE).

5.

**Quelques conseils avant
de vous lancer...**

5. Quelques conseils avant de vous lancer...

Il est normal de vous sentir perdu lors de vos premières candidatures à des appels d'offres. Voici quelques conseils afin de vous lancer sereinement.

Formez-vous !

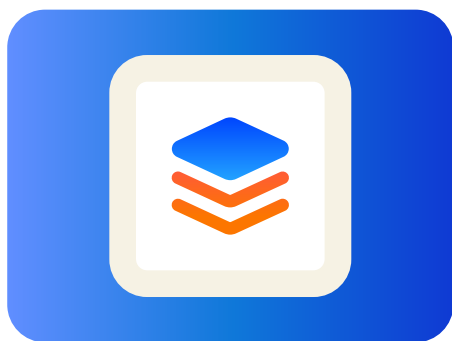
Certains marchés sont plus complexes que d'autres, et demandent des informations techniques poussées. N'hésitez pas à vous former ! Bon nombre d'organismes proposent des formations dédiées. Vous êtes ainsi opérationnel rapidement et maximisez vos chances d'obtenir des marchés.

Équipez-vous !

Il existe de nombreuses solutions qui simplifient la réponse aux appels d'offres. C'est notamment le cas de la solution Spigao qui vous permet d'importer les documents de l'offre sous forme de devis à chiffrer directement dans les logiciels Bâtiment EBP. Vous générez ainsi une réponse en quelques clics.

Ciblez vos offres !

La frustration peut vite arriver en cas de rejets répétés de vos candidatures. Nous vous conseillons de prendre le temps de cibler correctement vos offres. Vous devez voir le temps passé à rechercher et analyser les avis comme un investissement fructueux. Avec une offre parfaitement adaptée, vous mettez d'office toutes les chances de votre côté. Retour sur investissement garanti !



6.

Glossaire

A Acte d'engagement (AE)

Document signé par un candidat à un marché public par lequel il s'engage à se conformer aux clauses du cahier des charges et à respecter le prix proposé.

Appel d'offres ouvert

Procédure des marchés publics permettant à tout opérateur économique intéressé de présenter un dossier.

Appel d'offres restreint

Procédure des marchés publics par laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à présenter un dossier.

Avis d'attribution

Avis publié par un acheteur public pour annoncer qu'il a sélectionné le titulaire d'un marché public.

Avis d'appel à la concurrence (AAC)

Annonce disponible sur Internet (au BOAMP ou autres supports).

Aussi appelé : avis de marché, avis de publicité, avis d'appel d'offres.

B BOAMP

Bulletin Officiel d'Annonces des Marchés Publics

Bordereau des prix unitaires (BPU)

Document utilisé dans les marchés publics à prix unitaires. Il compose au minimum d'une colonne pour la désignation des travaux et d'une colonne pour le prix unitaire. Il peut également comporter des unités d'œuvres représentant des prestations généralement définies dans le CCTP. Il s'apparente à un tarif.

C **Cahier des charges (CC)**

Document qui détermine les conditions dans lesquelles une prestation doit être exécutée.

Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Document qui fixe les obligations d'ordres juridiques et financiers d'un marché public dans un domaine donné (fournitures, services, travaux etc.).

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Document qui décrit les conditions administratives particulières d'exécution des prestations, de règlement, de vérification des prestations et de présentation des sous-traitants dans un marché public.

Cahier des clauses techniques générales (CCTG)

Document adopté par arrêté ministériel qui fixe, dans un domaine donné, les conditions techniques générales du marché. Il en existe dans de nombreux domaines. Un CCTG n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Document contractuel d'un marché public, qui décrit les conditions techniques particulières d'exécution des prestations.

Candidature

Partie du dossier de réponse d'un candidat qui contient sa déclaration sur l'honneur et les pièces permettant d'apprécier ses capacités professionnelles, techniques et financières.

Aussi appelé : dossier de candidature.

Certificat de signature électronique

Fichier électronique permettant d'attester l'identité du signataire, de garantir l'intégrité du document sur lequel il est apposé et d'engager le signataire au même titre qu'une signature manuscrite.

Commission d'appels d'offres

Structure collégiale composée de membres à voix délibératives et consultatives. Dans les collectivités locales, elle attribue les appels d'offres et les marchés négociés.

Common Procurement Vocabulary (CPV)

Nomenclature européenne pour les marchés publics, dont l'utilisation dans les avis de publicité est obligatoire pour les marchés formalisés.

Un code CPV prend la forme d'un code à 9 chiffres.

D Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Document par lequel l'entreprise présente la décomposition de son prix dans un marché traité à des prix forfaitaires.

Détail quantitatif estimatif (DQE)

Document utilisé dans les marchés à prix unitaires. Il se compose au minimum d'une colonne pour la désignation de la prestation, d'une colonne pour le prix unitaire et d'une colonne pour la quantité estimée correspondante portée par l'acheteur. Il est fréquemment utilisé en relation avec un bordereau des prix unitaires (BPU).

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Ensemble des documents élaborés par l'acheteur public dans le cadre des marchés publics. Destiné aux entreprises intéressées par le marché, il contient les renseignements utiles pour élaborer sa candidature et son offre.

I Intérêt moratoire

Sommes que le commanditaire (acheteur public) doit verser à l'entreprise retenue pour les travaux lorsqu'il ne respecte pas le délai contractuel ou réglementaire de paiement.

J JOCE

Journal Officiel des Communautés européennes

JORF

Journal Officiel de la République Française

JOUE

Journal Officiel de l'Union Européenne

L Lettre de consultation

Document qui a pour objet d'inviter des entreprises candidates préalablement sélectionnées à présenter leur offre. Utilisée notamment pour la procédure d'appel d'offres restreint ainsi que pour la procédure négociée.

M **Marché à bons de commande**

Marché fractionné dans le temps, conclu pendant quatre ans au maximum et exécuté par l'émission de bons de commande au fur et à mesure de l'évolution du besoin de la personne publique.

Marché à tranches

Fractionnement d'un marché mis en place lorsque la personne publique veut réaliser un ensemble d'opérations sur la base d'un programme global, mais dont l'exécution dans son intégralité peut être incertaine pour des motifs d'ordre technique, économique ou financier.

Mémoire technique

Pièce essentielle et importante à joindre lors de la réponse à un dossier d'appel d'offres qui permet à l'établissement public d'analyser et d'évaluer les compétences techniques de l'entreprise, lors de l'attribution d'un marché.

Aussi appelé : note méthodologique.

P **Profil d'acheteur**

Site internet qui centralise les outils nécessaires à la dématérialisation des procédures de marchés publics et les met à disposition des acheteurs publics et des entreprises candidates.

Aussi appelé : plateforme dématérialisation, salle des marchés, service de dématérialisation.

R **Règlement de consultation (RDC ou RC)**

Pièce du dossier de consultation (DCE) qui fixe les règles particulières de la mise en concurrence. Le RC n'est pas obligatoire si tous les éléments qu'il doit contenir figurent dans l'avis d'appel à la concurrence (AAC).

S Signataire

Personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui doit avoir le pouvoir juridique d'engager cette dernière.

Signature électronique

Équivalent numérique de la signature manuscrite. Une signature électronique est apposée par le biais d'un certificat de signature électronique.

Soumissionnaire

Personne physique ou morale, publique ou privée, qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de marché public.

Sous-traitant

Personne physique ou morale à qui l'entreprise titulaire confie une partie de l'exécution d'un marché. L'entreprise titulaire demeure, face à la personne publique, le seul responsable de l'exécution des prestations.

T Titulaire du marché

Le titulaire est l'entreprise, le fournisseur ou le prestataire de services qui conclut le marché avec la personne publique.

V Variante

Proposition alternative à la solution de base décrite dans le cahier des charges. La personne publique ne l'examine que si cette éventualité est prévue dans le règlement de consultation et/ou l'avis d'appel à la concurrence.

Conclusion

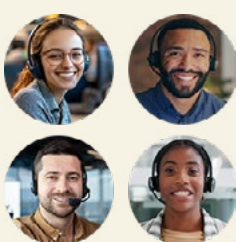
N'oubliez pas qu'Henry Ford disait :

**« L'échec est seulement l'opportunité
de recommencer d'une façon plus intelligente. »**

À vous de jouer !



Gérez votre business sans prise de tête



Nos experts en gestion répondent à vos questions
monexpertgestion@ebp.com

| ebp.com

«Nous sommes disponibles pour vous répondre
et trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.»

**EBP accompagne plus de 108 000 clients
sous abonnement dans la gestion de leur
entreprise, pourquoi pas vous ?**